

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 407 del 17/11/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 169 del 17/11/2021

OGGETTO: Lavori di “*Realizzazione di un Impianto Sportivo Polifunzionale – Campo di Calcio*”. -
Approvazione Relazione al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.-
LOTTO CUP: C89B08000180004 **LOTTO CIG:** 02879041E5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 03/03/2009, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di “*Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio*” a Squillace Lido, redatto dall’Ing. Giuseppe Cariti e dall’Arch. Rosario Pungillo, per l’importo complessivo di € 975.000,00 suddiviso in € 517.004,77 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso e € 15.510,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell’Amministrazione per € 442.485,08;
-l’opera è finanziata con un mutuo di importo di € 520.000,00 a totale carico del bilancio comunale, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – Pos. n° 4451460, e con un mutuo di importo di € 455.000,00 a totale carico del bilancio comunale, dell’Istituto del Credito Sportivo – Pos. n° 31470;

Preso atto che:

-con determinazione del Settore Tecnico n° 131 del 12.05.2009 i lavori vennero aggiudicati all’impresa “Italcantieri s.a.s.” di Catanzaro con il ribasso del 26,517%;
-con deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 12.03.2012 si è preso atto della relazione del RUP che ha proposto la rescissione del contratto con l’impresa “Italcantieri sas di Mirante Raffaele”, ed al contempo si è demandato al RUP ed alla D.L. l’adozione di tutti gli atti conseguenziali alla risoluzione del contratto;
-con determinazione del Settore Tecnico n° 121 del 05.04.2013 è stato deciso di rescindere, ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 163/2006, il contratto n.243 di Rep. in data 07.07.2009, registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro - Sez. Staccata di Squillace in data 15.07.2009 al n. 111 - Vol.1^, stipulato con l’impresa “Italcantieri sas di Mirante Raffaele”, con sede a Catanzaro; altresì, con la medesima determinazione n° 121 del 05.04.2013 è stato approvato lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dall’Italcantieri sas di Mirante Raffaele;
-con nota raccomandata A/R del Responsabile del Settore Tecnico, prot. n° 1472 del 23.04.2013, si invitava l’impresa “Pileggi Costruzioni srl” di Maida, risultata seconda in graduatoria, a voler manifestare la propria disponibilità ad accollarsi i lavori di completamento dell’opera ai sensi dell’art. 140 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 163/2006;
-la predetta impresa Pileggi Costruzioni srl, con nota del 04.07.2013 acquisita al protocollo dell’Ente l’8.07.2013 al n° 2614 di prot., si è dichiarata disponibile ad accollarsi l’appalto dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
-con determinazione del Settore Tecnico n° 238 del 08.07.2013 i lavori di “*Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio*” vennero affidati all’impresa Pileggi Costruzioni srl di Maida (CZ), 2A classificata, con il ribasso del 26,517%, pari a quello offerto in sede di gara dall’originario aggiudicatario e, quindi, per l’importo netto di € 379.910,62, oltre a € 15.510,15 per oneri di sicurezza;

Evidenziato che:

-contratto n° 278 di Rep. in data 19.09.2013, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 23.09.2013 al n° 4960 – Serie 1 T, i lavori di “*Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio*” venivano affidati all’Impresa “Pileggi Costruzioni srl”, con sede a Maida (CZ) per l’importo contrattuale netto di € 395.420,77, di cui € 379.910,62 per lavori ed € 15.510,15 per oneri di sicurezza;
-i lavori sono stati consegnati all’impresa “Pileggi Costruzioni srl” di Maida con verbale del 27.09.2013;

Rilevato che:

-con determinazione n° 200 del 16.07.2015 è stata approvata una perizia di variante tecnica dei lavori di “Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio”, redatta dai tecnici incaricati, per l’importo complessivo di € 975.000,00 come da seguente quadro economico:

○ Importo Lavori	
▪ Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,517% su € 517.004,77	€ 379.910,61
▪ Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.510,15
Importo Lavori Aggiudicati	€ 395.420,76
○ Somme a disposizione dell’Amministrazione	
▪ IVA al 10% su € 395.420,76	€ 39.542,08
▪ Spese tecniche	€ 29.882,70
▪ Attrezzature ed arredi	€ 10.000,00
▪ Allacciamenti	€ 15.000,00
▪ Espropri (compresi oneri)	€ 481.660,06
▪ Imprevisti	€ 3.494,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 579.579,24
IMPORTO TOTALE	€ 975.000,00

-i lavori sono stati ultimati il giorno 30.10.2015 e, pertanto, in tempo utile;

-sono stati redatti il conto finale dei lavori nonché il certificato di regolare esecuzione;

Esaminati:

-la determinazione n° 71 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il 3° S.A.L. finale dei lavori di “Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio”, compilato dalla D.L., e sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

-il certificato di regolare esecuzione in data 15.11.2021, rilasciato dalla Direzione dei Lavori, sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

Rilevato che all’appaltatore sono stati corrisposti n. 3 acconti e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell’importo complessivo di € 1.977,10, a saldo di ogni suo avere;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-**di prendere atto** della determinazione n° 71 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il 3° S.A.L. finale dei lavori di “Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale – Campo di calcio”, compilato dalla D.L., e sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

2)-**di approvare**, siccome approva, il certificato di regolare esecuzione datato 15.11.2021 rilasciato dalla Direzione dei lavori, sottoscritto senza riserve dall’appaltatore;

3)-**di dare atto** che all’appaltatore sono stati corrisposti n. 3 acconti e che, pertanto, lo stesso risulta creditore dell’importo complessivo di € 1.977,10, a saldo di ogni suo avere;

4)-**di stabilire** che al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa e, più specificatamente, con i fondi di cui al mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno n° - Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

